

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 67 (40).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 2. oktoobril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 101 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: rahaminister **J. Kukk**, töö-hoolekandeminister **A. Palwadre**, haridusminister **J. Kartau**, kaubandus- ja tööstusministri kohustetäitja **M. Raud**, riigikontrolöör **K. Einbund**.

P ä e w a k o r d:

1. Seadus Saksa sõjawõimude poolt maksuabinõude ja hüpoteegiliste nõudmistest asjus tehtud korralduste kaotuse kohta.

2. Riigi majandusnõukogu liikmete walimine.

3. Seadusandliku komisjoni ettepanek, määruseelnõu kaalude, pikkuse- ja kogumõõtude kontroleerimise ja tembeldamise kohta walitsusele tagasi saata.

4. Seaduseelnõu lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministriumini ja piirikontrolli palganormide kohta — III lugemisel.

5. Üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel.

6. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seaduste algatusõiguse kohta — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

1. Päewakorra muutmine. Juhataja **L. Olesk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwaesitajatele kätte antud. Asutaw Kogu läheb päewakorra juurde üle. Esimene punkt on: Seadus Saksa sõjawõimude poolt maksuabinõude ja hüpoteegiliste nõudmistest asjus tehtud korralduste kaotuse kohta. Walitsus on ette pannud seda punkti wälja jätta.

2. Riigi majandusnõukogu liikmete walimine.

Nii oleks esimeseks päewakorra-punktiks: Riigi majandusnõukogu liikmete walimine. Kas soowitakse ettepanekuid teha. Seadusandliku delegatsiooni poolt on 3. septembril wastu wõetud riigi majandusnõukogu seadus, milles ära nähtud on punkt kuuendas riigi majandusnõukogu liikmete walimine. Asutawa Kogu poolt saaks 10 liiget walitud. Palun kandidaate nimetada.

A. Anderkopp (töer.): Panen ette neid liikmeid walida rühmade koosseisu järele, jagajaks wõttes arw 12.

Juhataja **L. Olesk**: Rhs. Anderkopp'i poolt on ettepanek tehtud, neid liikmeid walida rühmade koosseisu järele, jagajaks wõttes arw 12. Teisi ettepanekuid ei tehta, sellepärast panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Palun sekretääri teatada, kui palju tuleks kandidaate igast rühmast.

Sekretäär **A. Jürman**: Sotsiaaldemokraatliku tööliste partei poolt — 3. Tööerakonna poolt — 3. Maarahwa liidu poolt — 1. Rahwaerakonna poolt — 2. Sotsialistide-rewolutsionääride partei poolt — 1.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatliku tööliste partei poolt panen ette rhs. Oinas, Wirma ja Raud.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakonna poolt panen ette akl. Baars, Johanson ja Tomberg.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette akl. Tõnisson ja Uibopuu.

J. Temant (maal.): Maarahwa liidu poolt panen ette akl. Ipsberg.

H. Kruus (sr.): Sotsialistide-rewolutsionääride partei poolt panen ette akl. Loorits.

Juhataja **L. Olesk**: Kes on selle poolt, et ettepannud akl-ed riigi majandusnõukogu liigeteks walitaks. (Hääle-

tatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

3. Seadusandliku komisjoni ettepanek, määruseelnõu kaalude, pikkuse- ja kogumõõtude kontroleerimise ja tembeldamise kohta walitsusele tagasi saata. Seadusandliku komisjoni aruandja **T. Kalbus:** Walitsuse poolt saadeti Asutawa Kogu juhatusese määruseelnõu kaalude, pikkuse- ja kogumõõtude kontroleerimise ja tembeldamise kohta. Seadusandlik komisjon waatas selle

eelnõu läbi ja otsustas seda eelnõu walitsusele tagasi saata, sest et nimetatud eelnõu sisaldab eneses määrusi, mis mitte seadusandlikul, waid Wabariigi Walitsus administratiiv teel maksma wõib panna. Tembeldamise eest wõetawa maksu määra äramääramine käib seadusandliku asutuse wõimkonda. Kuid selleks peaks walitsus uue seaduseelnõu wälja töötama ja seadusandlikule delegatsioonile wastu wõtmiseks saatma.

Juhataja **L. Olesk:** Panen seadusandliku komisjoni ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud eelnõu walitsusele tagasi saata.

4. Seaduseelnõu lootside, tuleornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta — III lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega pealkiri ja punktid 21—1 ja märkused I—III.

Sõjaministeeriumi palganormid. Punkt 21. Erasikud — uksehoidjad ja käskjalad — 150—350 marka.

Punkt 20. Naiskirjutajad — 350—600 marka.

Punkt 19. Reamehed — 200 marka.

Punkt 18. Kapralid — 250 marka.

Punkt 17. Nooremad kirjutajad ja alamohwitserid, noorem autojuht — 300 marka.

Punkt 16. Wanemad kirjutajad ja alamohwitser, wanem autojuht — 400 mk.

Punkt 15. Weltweebel-kirjutajad — 450 marka.

Punkt 14. Harju, Tartu, Wiru, Wõru, Wiljandi, Pärnu, Järwa, Saare ja Lääne maakondade rahwawäelaste registreerimise büroode asjaajajad — 800 marka.

Punkt 13. Sõjaministeeriumi sideohwitserid, sõjaministeeriumi kantselei- ja mobilisatsiooni osakonna asjaajajad — 850 marka.

Punkt 12. Tallinna ja Tartu rahwawäelaste registreerimise büroode ülemate abid, sõjaministri noorem adjutant, wõõra keele tõlgid (Soome, Rootsi, Inglise ja Prantsuse keeled), Wiru Wõru, Wiljandi, Pärnu, Järwa, Saare ja Lääne maakondade rahwawäelaste registreerimise büroode ülemad, sõjaringkonnakohtu sekretäri abi, kohtuameti kandidaadid — 900 marka.

Punkt 11. Sõjaministeeriumi majandusülem, kes ka ühtlasi ministeeriumi raamatupidaja on, kodifikatsiooni osakonna redaktorid — 1.000 marka.

Punkt 10. Kantselei sekretäär — 1.050 marka.

Punkt 9. Sõjaringkonnakohtu ja prokurööri sekretärid, käskudetäitja ohwitser — 1.075 marka.

Punkt 8. Kodifikatsiooniosakonna sekretäär, mobilisatsiooni osakonna ülema abi, Tallinna ja Tartu rahwawäelaste registreerimise büroo ülemad — 1.100 mk.

Punkt 7. Kodifikatsiooni osakonna ülema abi (õigusteadlane) — 1.200 marka.

Punkt 6. Juriskonsult, juriskonsult sõjawägede ülemjuhataja staabi juures, sõjaministeeriumi wanem adjutant, kantselei-ülem, sõjaringkonnakohtu prokurööri abi, sõjawäe kohtu-uuriija — 1.300 mk.

Punkt 5. Asjadewalitseja, kodifikatsiooniosakonna ja mobilisatsiooni osakonna ülemad — 1.300—1.500 marka.

Punkt 4. Sõjawäeringkonna kohtu eesistuja, alalised liikmed ja prokuröör — 1.600 marka.

Punkt 3. Sõjaministeeriumi esitaja Soomes (päewaraha ja esituskulusid ei saa) — 3000 mk. Soome rahas.

Punkt 2. Sõjaministri abi — 2.000 marka.

Punkt 1. Sõjaminister 2.500 mk.

Märkus I. Kui ametnikkude asetäitjad üle 700 marga kuus saawad, tuleb palgast 50 marka maha arwata.

Märkus II. Selles projektis äratähendatud palganormid astuwad jõusse 1-sest maist s. a.

Märkus III. Nendel ohwitseridel-ametnikudel, kes peale Eesti, Saksa ja Wene keele weel teisi keeli oskawad, on palk

50 marka kuus kõrgem, kui keeleoskus ameti tõttu nõutaw on.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega pealkiri, punktid 11—1 ja märkused I ja II.

Piirikontrolli palganormid. Punkt 11. Naiskirjutajad — 350—600 marka.

Punkt 10. Reamehed-käskjalad — 200 marka.

Punkt 9. Nooremad kirjutajad ja alamohwitserid — 300 marka.

Punkt 8. Wanemad kirjutajad ja wanemad alamohwitserid — 400 marka.

Punkt 7. Punktide kontrolloörid ja piirikontrollameti asjaajajad — 800 mk.

Punkt 6. 4-da kategooria wanem kontrolloör — 850 mk.

Punkt 5. 3-da kategooria wanem kontrolloör — 900 marka.

Punkt 4. 2-se kategooria wanem kontrolloör — 950 marka.

Punkt 3. 1-se kategooria wanem kontrolloör — 1.000 marka.

Punkt 2. Piirikontrolli ülema abi — 1.100 mk.

Punkt 1. Piirikontrolli ülem — 1.200 marka.

Märkus I. Kui ametniku asetäitja üle 700 marga kuus palka saab, tuleb 50 mk. kuus palgast maha arwata.

Märkus II. Selles projektis tähendatud palgad astuwad jõusse 1-sest maist s. a.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega pealkiri, ja punktid 34—31.

Lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse eri palganormid, makswad 1. maist 1919. a.

Punkt 34. Paadimehed, XVIII kategooria, I järgu sadamas — 600 marka, II järgu sadamas — 550 marka, III järgu sadamas — 500 marka.

Punkt 33. Merelootsid, X kategooria, I järgu sadam — 800 marka.

Punkt 32. Sadamalootsid, X kategooria, I järgu sadamas — 800 marka, II järgu sadamas — 750 marka, III järgu sadamas — 700 marka.

Punkt 31. Merelootside wanem, X kategooria, I järgu sadamas — 850 marka.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 30. Sadamalootside wanem, X kategooria, I järgu sadamas — 850 marka,

II järgu sadamas — 750 marka, III järgu sadamas — 710 marka.

J. Ammerman (sd.): Panen ette I järgu sadamalootside wanemale I kategoorias määrata 850 marka, II kategoorias — 800 marka ja III kategoorias — 750 marka. Põhjendan seda sellega, et sadamalootsid I kategoorias saawad — 800 marka, II — 750 marka ja III — 700 marka, nii et sadamalootside ja lootside wanemate wahel peaks wahe tehtama. See parandus oli ka tehtud II lugemisel, aga seal lükati ta tagasi.

Juhataja **L. Olesk**: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja **K. Kornel**: Mina leian, et kui meie härra Ammerman'i paranduse wastu wõtame, siis see rikuks teatawas mõttes seda järjekorda, mis on aluseks wõetud üksikute kategooriate juures. Mina kui komisjoni aruandja, teen ettepaneku komisjoni seisukohale jääda ja seda punkti nii wastu wõtta, nagu ta siin on, et I järgu sadamalootside wanemad saawad 850 marka, II järgu — 750 marka ja III järgu 710 marka.

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen rhs. Ammerman'i paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 16 häält, wastu 35, — seega on see parandus tagasi lükatud. Järgmine parandus on III järgu lootsidele 750 marka kuus maksta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see parandus tagasi lükatud. Kes on selle poolt, et see punkt nii wastu wõetaks, nagu ta määruses on? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 29—1, tähendus ja märkus.

Punkt 29. Tuletorni motorist, XVI kategooria — 550 marka.

Punkt 28. Tuletorni noorem teenija, XIX kategooria — 475 marka.

Punkt 27. Tuletorni wanem teenija, XVIII kategooria — 500 marka.

Punkt 26. Tuletorni ülewaataja XIV kategooria — 700 marka.

Punkt 25. Ööwaht, XX kategooria — 450 marka.

Punkt 24. Tubadepuhastaja ja kütja, XXII kategooria — 400 marka, arvatud 25% lisa.

Punkt 23. Telefonineiu I järgus, XVI kategooria — 550 marka.

Punkt 22. Kaskjalg ja jooksupoiss, XXVI—XX kategooria — 300—450 marka.

Punkt 21. Tuletornide kantseleikirjutaja III järgus, XIV kategooria — 600 marka.

Punkt 20. Tuletornide aidamees (warahoidja), XIII kategooria — 650 marka.

Punkt 19. Tuletornide töökojameister, VIII kategooria — 900 marka.

Punkt 18. Kaartide ja instrumentide jaoskonna kantseleiametnik II järgus, XIII kategooria — 650 marka.

Punkt 17. Masinakirjutaja I järgus, XIII kategooria — 650 marka, 50 marka wõõra keele eest (Inglise keel).

Punkt 16. Registraator I järgus, XVI kategooria — 550 marka.

Punkt 15. Ladudeülem, X kategooria — 800 marka.

Punkt 14. Materjaali raamatupidaja abi II järgu arweametnik, XIII kategooria — 650 marka.

Punkt 13. Materjaali raamatupidaja abi I järgu arweametnik, XII kategooria — 700 marka.

Punkt 12. Materjaali raamatupidaja, IX kategooria — 850 marka.

Punkt 11. Kassa- ja palgaraamatupidaja, X kategooria — 800 marka.

Punkt 10. Pearaamatupidaja, VII kategooria — 975 marka.

Punkt 9. Asjaajaja, VIII kategooria — 900 marka.

Punkt 8. Noorem ehitustehnik, IX kategooria — 850 marka.

Punkt 7. Wanem ehitustehnik, VIII kategooria — 900 marka.

Punkt 6. Kaartide, instrumentide ja meremärkide jaoskonna juhataja, VI kategooria 1050 marka.

Punkt 5. Kompassijaoskonna juhataja, VI kategooria — 1050 marka.

Punkt 4. Kaugesõidu miiniloots, VI kategooria — 1000 marka.

Punkt 3. Lootside inspektor, VI kategooria — 1050 marka.

Punkt 2. Lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse ülem abi, IV kategooria — 1050 marka.

Punkt 1. Lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse ülem, III kategooria — 1300 marka.

T ä h e n d u s. I järgu sadamad — Tallinnas; II järgu sadamad — Pärnus,

Narwas ja Hungenburgis; III järgu — Tartus, Haapsalus (Rohuküla), Baltiskis, Kuressaares, Wirtsus ja Heinastes.

M ä r k u s. Peale selle saawad kõik teenijad ja ametnikud perekonna-abiraha, „Riigi Teatajas“ nr. 34 awaldatud määruse järele.

J u h a t a j a **L. Olesk**: Et see seaduseelnõu III lugemisel on, siis peab ta kodukorra järele veel täies kogus, nagu ta ette on kantud, hääletamisele tulema. Ma panen lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide seaduse, nii kui ta praegu wastu wõetud on, veel kord hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on see seaduseelnõu III lugemisel wastu wõetud.

A. Anderkopp (töer.): Ma teen ettepaneku, et see seaduseelnõu ilma redaktsiooni komisjoni andmata maksma pandaks.

J u h a t a j a **L. Olesk**: (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

5. Üürimaksu Seadusandliku seaduse eel- komisjoni aru-
nõu — II lu- andja **K. Wirma** (loeb):
gemisel. § 5. Normaalpõhiüüriks loe-

takse põhiüür, mis ametlikkude andmete wõi hindamiste järele 19. juulil 1914. a. makseti juurde lisades: a) 50% nende korterite pealt, kus renowatsiooni (sisemine puhastus ja uuendus) wiimase 3 aasta jooksul tehtud pole, ja b) kunni 150% nende korterite pealt, kus renowatsioon korralikult tehtud on.

J. Reinthal (rhw.): Esimesel lugemisel pidid isegi selle seaduse kaitsjad tunnistama, et ka wäljamaalgi riik kui ka kogukondlikud omawalitsused ei suuda oma jõul korteriküsimust lahendada, waid et see peab ikkagi eraalgatuse hooleks jääma. Muuseas tähendas rhs. Martna, et kui üürihindu reguleeritakse, siis wõib seda ikkagi ainult teatawa piirina teha, et mitte eraettewõtjaid täiesti mahaehituste juurest ära hirmutada. Siin seisabki pearaskus. Mitte keegi ettepanekute tegijatest üüri normeerimise kohta ei ole ära näidanud, et nende üürihindade juures, mis § 5. on ette nähtud, wõimalik oleks veel korralikult maja pidada ja et eraettewõtjatel selleks lusti oleks. Teiselt

poolt on küllalt materjaali komisjonigi antud, mis üüriküsimust hoopis teisest küljest walgustab. Meil oleks wõidud asja põhjalikumalt läbi uurida, rohkem materjaali ja arwustikuteateid koguda, kuid meil arwatakse kohasemaks seda asja palju lihtsamalt teha: wõetakse üks mõte kätte ja tahetakse seda kohe läbi wiia. Kui härra Martna ühel eelmisel koosolekul tunnistas, et üüriseadus praegusel kujul on teatawa kihi ühe osa waranduse konfiskeerimine, ja ühtlasi töötas, et ka nende rühm tahab asjalikkude paranduste poolt hääletada, siis on see väga rõõmustaw, ja seda arwesse wõttes julgen mina § 5. juurde järgmised parandused teha: selle asemel, et 50% kõrgendada, oleks tarwis 150% kõrgendada. Siin peab silmas pidama rahawäärtust. Enne sõda oli Wene rubla 100 kopikat, kuid minu ettepaneku järele tuleks endise 100 kopika asemele ainult 94 kopikat. Nii saaks majaomanik ainult 94 kopikat ja sellegi juures on raha wäärtus hoopis teine kui 1914. aastal. Aga seegi ettepanud kõrgendus oleks samm õiguse poole. Peale selle panen ette, et seal, kus 150% on ette nähtud, saaks 250% wõetud. Ma toonitan weel kord, et need normid weel kaugełtki ei wasta õiguse nõuetele ja ei tasu majade pidamise kulusid, kuid et ma normeerimise wadjaduse wastu ei ole, siis julgen ma selle ettewaatliku ettepanekuga esineda.

M. Martna (sd.): Esimesel lugemisel toodi parempoolsete parteide kõnelejate poolt ette mõtteid, mis näitama pidid, et mingisugust üüriseadust üldse waja ei ole. Ühtlasi katsuti tõendada, et waba algatus ja waba wõistlus majaomanikkude ja üürnikkude wahel kõigeparem üüriasja korraldaja on. Ma tähendan selle peale, et see mõte — üürnikka majaomanikkude wõi ehituskapitaali wastu kaitsta — mitte enam uus ei ole, waid et teised maad ja riigid meist selles ammugi ees on käinud. Nõnda siis ei ole selle põhimõtte wastu õiguse poolest kellelgi mitte midagi öelda. Teine asi on üüride normeerimine. Meie oleme selles asjas igatahes wiletsas seisukorras, sellepärast et meie rahawäärtus nõnda kõikuw on. Ilmasõja algusest saadik oleme mitmed rahasüsteemid läbi teinud ja nüüd on meil oma raha, nii et õige wahekorra leidmine endise ja praeguse raha wahel õige raske on, siinjuures weel selleaegset üüri ja praegust rahawäärtust silmas pi-

dades. Kõigi kaupade hinna tõusmine ja rahawäärtuse langemine ei jäta ka siin oma mõju awaldamata. Kui majaomanikud ja nende kasude kaitsjad waba algatust ja waba wõistlust toetawad, siis on see väga arusaadaw, sest neil on silmas see seisukoht, et majaomanik peaks wabatahtlikult üüri määrata wõima, sellepärast et 1914. a. on kõik kaubad palju kallimaks läinud. Kui tänapäewal uut maja ehitada, siis tuleks see kahtlemata palju kallim maksuma, kui need majad, mis 1914. aastal juba walmis olid. Kui aga nüüd niisugune majaomanik, kelle maja enne 1914. a. walmis oli, kus materjaali hind ja ehitus nõnda kallis ei olnud kui praegu, siis soowiks niisugune majaomanik selle waranduse objektiga niisama wabalt talitada, nagu mõni teine mõnda muud omandusobjekti wabalt müüb ja temaga kaupleb. Kui majaomanikul wõimalik oleks, see on, kui üüriseadust mitte takistamas poleks, siis määraks ta omaale majahinnaks, mis hoopis hõlpsamatel oludel ehitatud on, just selle hinna, kui see maja täna ehitades maksta läheks. Tema ise ei ole selle „wäärtuse kaswamise“ juures sõrmegi liigutanud, aga ta wõtaks ometi terve summa waba wõistluse peale toetades üüri aluseks — selle põhimõtte peale põhjendades, see olla ju tema maja, tema on nii tark olnud, et ta oma kapitaali selle waranduse sisse pannud just sel ajal ja nüüd olla loomulik, et ta wabalt üüri wõiks määrata. Just see on peapõhjus, mispärast riigiwalitsused, kogukonna- ja linnawalitsused selle wastu wõitlewad. Nad wõitlewad selle wastu, ilma et majaomanikule kahju teha. Kui üürilisi ehituskapitaali wastu kaitsta tahetakse, siis ei katsuta seda mitte majaomaniku kulul teha. Majaomaniku wäärtust ei taheta kuskilt wähendada, ta jääks selleks, mis ta on. Kui nende üürinormide juures siiski silma paistab, nagu saaksid majaomanikud nende uute määruste järele vähem üüri kui 1914. aastal, siis wõiks see selle läbi tekkinud olla, et meie marka ja Wene rublat mitte wäärtuse poolest tasakaalu ei ole jõutud seada. Need, kes seda seadust kaitsewad, ütlevad üsna õieti, et kui seesama mees selle raha panka oleks pannud, mis ta maja sisse pani, siis oleks selle raha käsi wähenemise wõi kokkukuuiwamise läbi pangas just niisama käinud, kui maja sees, wõi weel halwemini. Mina ei taha neid norme, mis siin üles on wõetud, mitte kaitseda. Kui ma selle seaduseelnõu esi-

mese lehe peale waatan, siis ma loen sealt, et see eelnõu kohtuministeeriumi poolt on kokku seatud ja üüriseaduse komisjonis parandatud. Ma ei tea mitte, kas need normid just nõnda siin esinevad, nagu kohtuministeerium nad üles on seadnud, aga see on ükskõik. Ka mina pean tunnistama, nagu eelkõneleja juba siin tähendas, et 50% ja 150% tõepoolest vähe on ja ma olen oma rehkendustega niisamasugusele otsusele jõudnud, nagu minu eelkõneleja. Kui selle minu seletuse põhjal mõni minu parteiseltsiline öelda tahaks, et ma siin majaomanikkude kasude kaitsjana üles astun, siis oleks mul selle kohta seda öelda, et üürilise kasud ei seisa mitte ainult odawas üüris, vaid ka selles, kuidas tal võimalik on lähedat korterit saada. (J. T e m a n t, maal., pahemale poole pöördes: Kuulge, mis teie parteiseltsimees ütleb, pange tähele.) Täna Teid, härra Temant, et Teie Asutawa Kogu liigete tähelepanu minu kõne peale juhite. Kuid kahjuks pean ma Teie rõõmu kohe tumestama, kui ma ühtlasi seda ütlen, et Tallinna väikeste üüriliste üür enne 1914. aastat teaduslikult seisukohalt waadates mitte kõrgem ei olnud või mitte ülemäära palju kõrgem ei olnud, kui mujal, see on, 16% sissetulekust. Teadusemehed, kes selle küsimusega tegemist on teinud, on otsusele jõudnud, et kui korteri üürnik oma sissetulekust 16% üüriks maksab, siis ei ole see mitte ülemäära kõrge, aga niipea, kui see üür kõrgemaks läheb, siis on ta kõrge, siis käib ta sellest üle, mis üürnik maksta võiks. Kui Tallinnas üür 1914. a. ehk nüüd kõrgemale ei ulatanud, siis on see väga hea, aga kui meie korterid vaatame, mis Tallinna tööline oma 16% sissetuleku eest sai, ja sellega võrdleme, mis näiteks Berliinis või Leipzgis, Bernis — ma näen rahulolemisega, et härra Päts mitte siin ei ole. Ta teeks wahelühüdeid: „Shweits“ või midagi selle sarnast — siis ma võiksin öelda või konstateerida, et Berliinis või kogu Sakamaa, Shweitsi, Daani ja Rootsimaa töölised oma 16% eest, mis nad sissetulekust üüriks maksavad, väga palju rohkem saavad, sest nende korterid on võrdlemisi palju paremad. Kui ta 16% omast sissetulekust üüriks andis, siis oli tal kõik ja vähemalt kaks tuba tarvitada. Meie tööline pidi oma 16% üüriga väikse kongiga rahul olema, kus tal sagedasti 7—8 liikmelise perekonnaga ära mahtuda tuli. Sealjuures tuli tihti peale kahel perekonnal

ühes kaminaaugukeses keeta. Võib olla, et olukord nende 15 aasta jooksul õige rohkesti muutunud on, mis ma ära olen olnud, aga sel ajal kui ma neid nägin ja nendega ligemalt kokku puutusin, olid nad nimelt niiwiisi, et enamasti ikka kahel pereemal kordamööda selles mustas kaminaaugus oma söögikest wahnistada tuli.

See, härra Temant, kui ma teile seda öelda tohin, ei kõnele mitte selle poolt, et Tallinna töölised väga heades oludes elasid või praegu elavad. Ja kui Tallinna töölised nüüd 16% oma sissetulekust oma üüriks maksavad, siis ei saa nad mitte seda, mis töölised mujal maailmas oma 16% eest saavad. Aga selle peale waatamata peame meele pidama, et ka meie majaomanikud, ja nimelt väikeste majade omanikud, mitte rooside peal ei puhka, nende seisukord on tõepoolest väga tõsine. Ja koguni sellepärast, et ta neil tõsine on, on ka tööliste korterid wiletsad. Mida wiletsam majaomaniku seisukord on, seda wiletsamaks lähewad korterid, mida nad pakkuda võiwad. Kui majaomanikud oma väljaminekuid mitte tagasi ei saa, siis on arusaadaw, et nad oma tube, oma korterid mitte parandada ei või. Selle loomulik tagajärg on — korterite puudus, see on üürnikud peawad nende väikeste ja kasimata urgastega leppima, mis majaomanikkudel neile seesugustel tingimistel anda on. Mina arwan sellepärast, et selle seaduse kokkuseadmise ja nende normide äramääramise juures mitte ainult selle peale waadata ei või, et töölisel nõnda ja nõnda palju üüri vähem maksta oleks, vaid peab ka selle peale vaatama, et majaomanikul võimalik oleks maja ja korterid korda seada, korras hoida, et ehituskapitaal võimalikult jälle liikuma hakkaks ja rohkem uusi maju ehitatud saaks. Muidu ei ole meil niipea korterikitsikuse lahendamist lootä. Korteri kriisi lahendamise küsimus on väga laialine küsimus ja väga tähtis, aga selle paragrahwi juurde ei maksa kauemaks peatama jääda. Mis siin peasi on — on äramääratud üürinormid. Mina panen oma fraktsiooni nimel paranduse ette, et 50% asemele saaks 100% ja 150% asemele 200% võetud. Kui ma isiklikult, ja mitte partei nimel ettepanekut võiksin teha, siis ühineksin ma võib olla eelkõneleja ettepanekuga. Lõpuks tahaksin veel juurde lisada, et korteriolude lahendamiseks linnawalitsused, linnawolikogud ja riik nõu peaksid, kuidas ehitamist võimaldada, sest senni kui ehituse küsimus

lahendatud ei ole, jääb korteriwiletsus meile kaela, mis iga päewaga suuremaks näib kaswawat.

Juhataja **L. Olesk**: Sõna on rahwaesitajal Wirma'l.

K. Wirma (sd.): Rhs. Martna ütles, et temal ei ole teada, kui suured olid kohtuministeeriumi poolt ette pandud ka was need normid, mis a ja b all tähendatud. Sel puhul oleks meil teatada, et oli ette pandud, et punkt a 50% ja punkt b 100%. Komisjoni poolt on tõstetud punkt b 150% peale, kuna punkt a muutmata on jäänud.

J. Temant (maal.): Kahes asjas tahaksin ma maarahwa liidu rühma nimel parandust teha. Nimetatud § 5. on öeldud, et normaal põhiüür on see üür, mis makseti ametlikkude andmete järele 1914. aastal. Ühelt poolt peame sellega rehkendama, et need andmed mitte kättesaadawad ei ole. Need on Wene ajast. Paljuid sellekohaseid teateid on praegu wõimatu leida. Endisi maksuinspektorid ei ole meil enam, kelle käest meie neid teateid wõiksim e muretseda. Selles mõttes wõib see paragrahw segadusi sünnitada. Meie lepituskoad ei teaks, millega oma otsuseid põhjendada. Sellest seisukohast wälja minnes arwan mina, et palju loomulikun ja palju õiglasem oleks, kui põhiüüriks wõetaks üür, mis sel ajal tegelikult makseti. Sellepärast panen ma maarahwa liidu nimel ette sõnade „ametlikkude andmete wõi hindamise järele 1914. a.“ asemel — „tegelikult“ wastu wõtta. See on esiteks. Teiseks leiame meie selle protsendi liiga wäikese olema, mis rahwaerakond ette pani. Meie kuulsime juba, et isegi härra Martna tunnistas, et tema olla sarnasele otsusele jõudnud, et see ette pandud protsent ei wasta wäljaminekutele. Kui meie sarnaseid häält juba pahe mald poolt kuuleme ja tähele paneme, et ühe keskmise maja awalikud maksud Tallinnas mitte sadu, waid tuhandeid wälja teewad, et majaomanikud neid maksusid oma taskust maksma peawad, sest sissetulekud majast ei jätku selleks, et praegu raske on pankadest majade peale laenu saada, siis arwan ma, et meie tingimata ette pandud protsenti kõrgendama peame. Sellepärast on meie, maaliitlaste ettepanek, punkt a all ettenähtud protsent 50 pealt 200-ni ja punkt b all ettenähtud protsent 150 pealt 300 peale tõsta. Ka see ei wasta weel õigustundele, mis tingimata

juhtnööriks meie seadusandliku tegewuse juures peaks olema. (Wahelhüüe: See on mehe sõna.) Jah, ega sellel igakord õigus ole, kellel wali hää on. Seda ütlen teile, pahempoolsed seltsimehed.

J. Reinthal (rhw.): Ma arwan tarwilikuks tähelepanu weel selle peale juhtida, et see majade ülespidamise kriis sõja ajal kõigewalusamalt lööb just wäikeste majade omanikka, kuna suurte majade omanikud enam-wähem kaitstud on, esiteks sellepärast, et nende majades suuremad korterid on, mis normeerimise alla ei käi, ja teiseks on suurtes majades palju ärruume, mille üürihind praegu wäga kõrge on. Sellepärast kannatawad ka wäikeste majade omanikud kõigerohkem. Kui meie alewites waatame, missuguses seisukorras majad on, siis ei ole põhjust imestada, et wäikeste majade omanikud wiimasel ajal oma majade peale palju wõlgu teewad, kuna nad harilikult wõlgade eest hoiduda on püüdnud. Tõepoolest on wäikeste majade omanikkude hulgas palju wanu inimesi ja leski, kes oma wäikese kapitaali majasse paigutasid ja selle sissetulekute eest elasid. Nüüd ei toida aga need sissetulekud neid enam ja nad peawad kapitaali sööma hakkama ja kui majad maha on söödud, siis jääwad nad muidugi ühiskonna ülewal pidada. Abitarwitajaid on meil aga nii-kui-nii juba liialt. Sellest seisukohast wälja minnes ei ole minu poolt ette pandud protsendid mitte sugugi liialdatud ja ma palun Asutawat Kogu, õiguse seisukohast wälja minnes, nende juurde jääda.

M. Martna (sd.): Ma tahtsin lihtsalt seda konstateerida, et see eelnõu komisjoni sisse anti järgmiste üürinormidega: nimelt, 50% ja 100% kõrgendamise plaaniga. Komisjoni aruandja Wirma tähendas, et see eelnõu oli kohtuministeeriumi poolt kokku seatud. Kohtuminister oli seekord härra Jaakson, rahwaerakonna liige. Kui rahwaerakond nüüd sellest seadusest minu parteile tuttawat lingu katsub punuda ja sotsialismi häwitada ära näidata püüdes, kudas sotsialistid aina „jagada“ ja „konfiskeerida“ mõtlewad, siis tarwitseb siin ainult seda meelde tuletada, et waidluse all olewad üürinormid esialgselt mitte meie ega komisjoni poolt ei tulnud, waid rahwaerakondlase, härra minister Jaakson'i poolt, ja et komisjon neid oma poolt kõrgendas. Kes „jaotamisest“ ja „konfiskeerimisest“ tahab kõne-

leda, peab seekord oma süüdistused mujale juhtima. Mis asjasse enesesse puutub, siis panen ma ette, seda paragrahwi uuesti komisjoni arutamiseks anda, et kõik asjassepuutunud punktid uuesti läbi kaalutaks.

A. Schulbach (töer.): Ma teeksin ühe redaktsioonilise paranduse, mis kuulaks niihästi komisjoni paragrahwi, kui ka rhs. Martna ja Reinthal'i poolt ettepanud paranduste kohta. Panen ette wien-das reas välja jätta sõna „kunni“, nimelt sellepärast, et käesolew paragrahw määrab ära normaalüüri, see on üüri ülem-määr. See ülemmäär peab kindel olema, aga kui meie ütleme, et kunni 150%, siis ei ole ülemmäär kindel, waid wõib ka alla 150% olla. Siis tekib küsimus, kes määrab siis kindlaks selle ülemmäära igal üksikul juhtumisel? Ma usun, et ülemmäära just see paragrahw kindlaks on tahtnud mää-rata ja sõna „kunni“ redaktsiooniline wiga on. Sellepärast teen ettepaneku seda sõna siit välja jätta.

K. Parts (rhw.): Kohtuministri poolt töötati see seaduseelnõu käesolewa aasta algul välja, millal meie rahakurs koguni teistsugune oli, kui praegu. Kui kohtumi-nisteeriumi poolt madalad üürinormid on wõetud, siis ei tähenda see weel seda, et need normid praegu mõõduandwad peak-sid olema, kus meie teame, kui väga meie marga väärtus oma ostujõu poolest langenud on. Minu arvates on rhs. Martna ettepanek kõigeõigem, et kindlaks katsutaks teha, kui suured on majapere-

mehe kõigehädalisemad väljaminekud ja missuguses wahekorras nemad 1914. aasta väljaminekutega ja 1914. aasta üüri-rahadega on. Sel teel saaksime meie kõigekindlamini kätte, missugused normid meie käesolewas seaduseelnõus wastu peaksime wõtma. Meie ei wõi arwesse wõtta ainult kohtuministeeriumi ettepa-nekut, waid peame iseenestele selles asjas täie selguse muretsema, sest meie peame ju ometi tunnistama, et majapere-mehe kõige hädalisemad väljaminekud üüri-summadest kaetud peawad saama. Oleks tarwis, et komisjon nende väljamine-kute kindlakstegemiseks sammusid as-tuks.

Juba minewa kord toonitasin ma ja tahtsin ära näidata, et üürid 1914. aastaga wõrreldes ja margawaluuta peale üle wiidud kolmekordselt peaksid tõusnud olema, et kõigetarwilikumaid kulusid katta. Nende wäidete tõendamiseks tõin ma mi-newa kord ka arwusid ette. Nüüd luban ma enesele weel ametlikka numbraid ette tuua, mis Tallinna linnawalitsuselt saa-dud on, 29. weebruaril 1919. aastal. Seal on esmalt arwud 2 korteri kohta, mida 1919. aastal remonteeriti. Esimene on Gonsiori maja, Mundi uul. nr. 2: Sisse-tulek üürist — 2.500 marka. Remont — 12.300 marka, see tähendab, remont on 5 korda suurem aastast üürist. Teine, Kadrioru walitseja maja: sissetulek üürist — 900 marka. Kerge remont ilma põran-date wärwimiseta — 4.000 marka. — Ise-äraniis huwitust pakuwad materjaalide ja tööpalkade hinnad 1914. ja 1919. aasta algul.

	1914. a.	1919. a.
Remonditöölise päewapalk	2 mk.	17 mk.
Tapeedirull	8—10 p.	2 mk. 50 p.—3 mk.
Tapeedi kleepimine	15 „	2 „ 25 „
6 tolliline laud	32 „	3 „ 25 „
1.000 telliskiwi	18 mk. —	300 „
Pliidi platt	8 „ 50 „	480—500 mk.
Katusepapi rull nr. 0	5 „ —	120 mk.
Lae walgekstegemine liimiwärwiga . .	50 „ rts. 5 „	50 p.
Seinte walgekstegemine liimiwärwiga .	55 „ „	6—7 mk.
Seinte wärwimine õliwärwiga	1 „ 50 „ „	20 mk.
Põrandate wärwimine õliwärwiga . . .	1 „ 50 „	25 „
Mustuse wäljaweo koorem	1 m.—1 m. 50 „	35 „
Luua tükk	4 „	80 p.—1 mk.
Koorem liiwa ühes paigaletoomisega . .	1 mk.	20—25 mk.
Prügi wäljaweo koorem	35—50 p.	8—10 „
Lumekoorem	10—15 „	10 mk.

Siit näeme, et parempoolsete nõudmine, et üürinormid teisiti saaksid ära määratud, kui nad käesolevas seaduseelnõus on kawatsetud, täiesti põhjendatud on. Parempoolsetele ei peaks mitte ette heiteid tegema, nagu seda härra Martna siin tegi, nagu tahaksid nad majaperemeestele täieliku vabaduse jätta üüriga talitamise asjus. Ükski kõneleja paremalt poolt pole selle heaks kõnelenud, waid soowitawad ainult, et üürinormid nõnda ära määratud saaksid, et majaperemehed oma kulud, mis majapidamisega ühendatud on, ligikaudu tasa saaksid. Meie tunnistame praegustel erakordistel aegadel üüride normeerimist väga soowitawaks ja tarwilikuks, sest muidu wõiksid majaomanikud sedasama teed käia, mis teisedki hinnakõrgendajad, ja kruwiwad üürid kõrgele. Teiselt poolt aga waadates, ei tohi üürinormid ometi nii madalaks jääda, et majaperemehed kõigehädalisemaid parandusi ette wõtta ei wõi, kuna need kulud mitte kaetud ei saa, sest siis hirmutaksime inimesed täiesti ära oma kapitaali majadesse panemast, majasid pidamast, parandamast, samuti ka ülesehitamast. Ilma kapitaalita majad iseenesest üles ei kerki. Kapitaali üliwõimu wastu wõime meie wõidelda, peame kapitaalile päitseid pähe panema, et ta mitte rahwa kurnajaks ei saaks, aga kapitaali eitada wõi lihtsalt ühe käest ära wõtta wõi selle kulul teisele mõnusus pakkuda, see ulataks juba waranduste jagamiseni, seda ometi praeguses korras teha ei wõi, ei pea seda ka üüriseaduse abil tegema. Kui seda teha tahetakse, siis peab seda teisel alusel tegema. (P a h e m a l t p o o l t w a h e l h ü ü e : K e s s o o w i t a b j a o t a m i s t ?) Need, kes liiga madalate üüridega tahawad majaomanikka sundida oma kulul maju üürnikkude heaks korras pidama. Majaperemehed ei ole ka mitte sugugi hangeldajad kapitalistid, kes omale majad wahest kerge waewaga on omandanud. Suurem osa neist on pikalise töö ja waewaga suutnud wäikseid kapitaale koguda, mis nad majasse panid, mis mõõdukat, aga kindlat sissetulekut andis, millega nad oma wanad päewad talitsid ära elada. Nüüd on aga nende seisukord meie praeguste üüriolude läbi wõimatuks tehtud ja tahetakse, kui need normid, mis komisjoni poolt wälja on töötatud, ka Asutawas Kogus kinnitatakse, weel wõimatumaks teha. — Ma toetaksin küll härra Martna ettepanekut, et see paragrahw antaks komisjoni läbiwaatamiseks ja kindlate

arwude ettepanemiseks, kui palju tõepoolest majapidamise kõigetarwilikumad kulud praegusel ajal wälja teewad endise ajaga 1914. aasta üüriga wõrreldes, et siis Asutaw Kogu täielikult otsustada wõiks, missugused üürinormid ka siin wastuwõetawad on.

H. Martna (sd.): Rhs. Temant tegi ettepaneku, et sellest paragrahwist wälja jätta sõnad „üüri, mis ametlikkude andmete wõi hindamiste järele 19. juulil 1914. a.“ jne. ja selle asemel panna „üüri, mis tegelikult sel ajal makseti“. Komisjonis oli selle määruse sissewõtmise motiiviks see, et kaudselt sundida majaperemehi õigeid andmeid oma maja üüri kohta sellekohastesse ametasutustesse sisse andma, ja need, kes waleandmeid oma ajal sisse on andnud, nüüd ise selle all kannatama saawad, sellepärast et sagedasti üür madalamalt üles anti, kui see tõepoolest oli. Ma arwan, et see põhjendus väga kaaluw on ja sellepärast arwan ma, et härra Temant'i ettepanekut mitte wõimalik ei ole wastu wõtta. Teisest küljest on aga see igatahes ka õige ja põhjendatud, et juhtumisi ette tulla wõib, kus nimetatud ametlikka andmeid kätte saada wõimalik ei ole, ja sellepärast teeksin mina ettepaneku, et see paragrahw niimoodi jääks, nagu ta komisjoni poolt ette on pandud, kuid mina oma poolt paneksin ette, et sellele paragrahwile üks märkus juurde lisataks nimelt järgmine: „Kui selles (5) paragrahwis nimetatud ametlikud andmed üüri kohta 1914. a. puuduwad, wõib tähendatud üüri kindlaksmääramise juures teisi kirjalikka ja suusõnalisi tõendusi tarwitada.“ See oleks lubatud ainult niisugusel korral, kui ametlikud andmed kättesaadawad ei ole.

J. Temant (maal.): Nooremad on ikka targemad kui wanemad. Härra Martna noorem, tahab nüüd sundida seadusega, et majaperemehed õigeid andmeid oma üüride kohta oleksid minewikus andma pidanud. Sundida wõib aga ainult tulewiku kohta, neid, kes tulewikus midagi tegema peawad. Kuidas saawad majaperemehed minewikus tehtud eksitusi eelnõu tõttu, kui see seaduseks saaks, weel parandada, sellest ei saa ma aru. See ettetoodud motiiv näib mulle iseenesest arusaamatu olema. Karistuse mõttest saaks ehk kuidagi wiisi weel aru. Mulle näib aga, et meie siht praegusel ajal siiski teine on, kui karistada inimesi weneaegsete pattude eest. Meie tahame ju uut elu

nii korraldada, et ebanähtused meil tulewikus kaoks. Kui aga seda meele pida, et mitte harwa ei saanud need eba-teated just üürnikkude huwides antud, et wiimastel vähem oleks korterimaksu kroonule maksta, miks peaksid nüüd siis selle tõttu üürnikkude kasuks majaperemehed kannatama. Igatahes ei ole meie mitte selleks siin, et inimesi Wene aja, minewiku pattude eest karistada. (W a h e l h ü ü e p a h e m a l t p o o l t: P e t t u s t g r i m e e r i d a m e i e e i w ö i.) Jah muidugi, nagu igauks sellest aru saab. Wene ajal olid oma karistused wale teadaandmistest eest. Terwe elu oli siis rööpast wäljas. Sellel ajal sündis palju asju, mis mitte sündima ei oleks pidanud. Ma tahaksin, kordan, ainult ühte kinnitada, et meie mitte selleks siin ei ole, et aga inimesi Wene aja eksituste eest karistada.

H. Martna (sd.): Mina imestan väga selle üle, et rhs. Temant seda imelikult peab, kui waleteadete andmise eest ametlikule asutusele karistatakse. Igalpool karistatakse ametiasutustele waleteadete andmise eest. Sellepärast ei oleks see ka sugugi imelik, kui majaperemehed teatud waleteadete andmise eest karistust kandma peaksid. Härra Temant ütles, et tema mitte aru ei saa, kuidas sellega sunnitakse õigeid teateid andma. Muidugi, minewiku kohta ei ole see maksew — ei saa ju ometi enam tagant järele õigeid teateid anda. Tulewiku mõju on aga järgmine. Igatahes tuleb meil praegusel ajal maksusüsteemi juures seda alati ette, et kodanikud oma sissetuleku ja waranduse kohta teateid peawad andma. Kui aga siimaani on nad sagedasti waleteateid andnud ja kui nüüd inimesed waleteadete eest karistamata jäetakse, siis harjuwad nad waleteadete andmisega ära ja teewad sellega riigimaksude wõtmise raskeks. Kui aga waleteadete andja korra sisse on kukkunud, siis hakkab ta mõtlema selle üle, kas temale omale mitte kasulik on ei oleks õigeid teateid anda. Kokkuwõttes ütlen: kaudselt mõjub see määrus selleks kaasa, kaswataks inimesi selleks, et riigile ja ametiasutustele õigeid teateid antaks.

J. Ernesaks (sd.): Siin tehti ettepanekuid seda paragrahwi seadusandlikku komisjoni tagasi anda. Mina mõtlen, praegu ei oleks see mitte sünnis. Wae-walt wõib loota, et komisjon midagi uut wälja töötaks, teisiti kui ta juba töötanud on. Komisjonis sai mitmesugust mater-

jaali käsitatud, ja mitu koosolekut selle üheainsa paragrahwi juures mõtteid wahe-tatud, lõpuks tuli see niisugune wälja, nagu Asutawale Kogule ette on pandud. Wõib olla, et nüüd seal mõnesugune wäike muudatus wõib küll tehtud saada — prohwet ei taha ma olla, et seda mitte ei sünniks, selle kohta wõib oletada, et igatahes lootust selle peale ei saa panna. Mis aga puutub üürinormide tõstmisesse, mille kohta rhs. Reinthal ja Martna ning mõni teine Asutawa Kogu liige soowi awaldasid, siis ei wõiks selle wastu waielda, kui ainult majaperemeeste huwisid waatame ja nende seisukohta arwesse wõtame. Seda on ka siin kaitstud, ja need kaitsmised on tegelikult põhjendatud. Kui meie aga üldse praeguste waesemate inimeste seisukorda arwesse wõtame, siis wõib selle wastu waielda — praegu on teenijate palgaseisukord sarnane, millega palgateenijate, iseäranis alampalga saajate seisukohalt, mitte üüritõstmise poolt kõnelda ei saa. Kui 1914. a. kõige madalama palgaga läbi saadi, siis ei saa seda praegusel korral mitte. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: K e e g i e i s a a.) See on fakt, selle juures peame peatama. Ma lugesin täna pealelõunasest ajalehest „Esturi“ teadet, et töö-hoolekandeministeeriumile on antud raudteeliidu poolt palganormide eelnõu. Seal on mitmesugused andmed, mille peale uus palganormide miinimum on põhjendatud. Mul on vähe lootust, et see projekt pea maksmat saab, kuigi seal normid kõrgelt normeeritud ei ole. Nüüd aga, kus mitmed perekonnatoitjad 400 kunni 500 mk. kuus palka saawad, millest mõnigi neist suure perekonna ülewal peab pidama, on korteriüüride tõstmine kõrgemate normide järele liig riskant. On kaitstud seda seisukohta, et üürinormide tõstmine oleks kõigegeimesel joonel waesemate maaomanikkude seisukorra parandamine. Ma ei waidle selle wastu, see wõib kõik õige olla, kuid paratamata õige on ka see, et waesem maaomanik igatahes palju rikkam on, kui üüriline, kellel mingisugust warandust ei ole — ei maja, ega korralikku mööblitki toas. Sellest seisukohast wälja minnes leian, et üüri tõstmine kõige-waesema rahwakihi taskutest nende wäheste kopikate wäljapigistamine on, nii õigustatud kui see üüri tõstmine ka ei oleks.

Siis edasi: see oleks küll oma kohast maaomanikkudele kohuseks tegemine, et nad maja korras hoiaksid. Kui meie aga

ehitustöö seisukohalt majade parandamise võimaluse peale vaatame, siis võime oletada — oleks praegu kewadine aeg, siis võiks ka selle lootuse peale wälja minna, et majaomanikkude poolt kõrgeandatud üüriga maju parandataks ja selle peale pandud lootus täidetak. Nüüd kus sügisene aeg käes, ei wõeta majade juures enam mingisuguseid parandustöid ette, wõib olla ainult kõige hädalisemal korral. Üürinormide tõstmine oleks aga igatahes abiandmine majaomanikule, andes võimalust kõrgema üüri wõtta, kuna ta seda waewalt majakorralduseks tarwitada mõtleks. Siis edasi: kui meie vaatame maju kui teatud kapitaali, siis leiame, et sellelt alalt wälja minnes, majaomanik, kuigi ta raskes seisukorras, ikkagi paremas seisukorras on, kui 1914. a. samasuure kapitaali omanik. Kellel 1914. aastal samasugune maja oli, nagu praegusel majaomanikul, ja ta selle kapitaali panka pani, mis ei ole nüüd pangas mitte nii suurt kasu saatnud, kui maja all olew kapitaal. Näiteks, kui oli 10.000-ne maja kellelgi alewi majaomanikul, mis ta 1914. a. ära müüs, siis ei saa ta mitte oma kapitaali selle peale kaswawa protsendiga nii suurena hinnata, kui teine samasuguse maja omanik, kellel praegu maja wõi krunt alles on. Siis edasi: mis ametlikkusesse andmetesse puutub, selle kohta on juba mu parteiseltsimees Martna noorem tähendanud. Kui tähendatakse, et ametlikud andmed on meil puudulikud, siis teame, et need, mis olemas on, on põhjendatud hindamiskomisjonide poolt. Majaomanik läks hindamiskomisjoni, pani seal plaani ette: nii suur on ta maja, nii palju saab ta sealt üüri — kuigi üüri rohkem wõeti. Wõib olla, olid mõned, kes õigust ütlesid, kuid ma usun, et neid ka siiski palju oli, kes vähemalt vähemal määral üüri üles andsid, kui üürnikkude käest wõeti. Kui meie nüüd selle uute üürinormide aluseks wõtame, mis 1914. aastal majaomanikkude poolt üürilistelt wõeti, siis ei saa meie mitte õiguslikku seisukorda kätte, sest meie teame — paljudes majades maksti 1914. aastal üldiselt üüri rohkem, kui õigus wõtta oli. Korterite puuduse tõttu pakuti üürnikkude poolt üüri üksteisest rohkem ja öeldi esimestele wiimaste kasuks ära. Tõsine põhjus jäi awalikkuse ette toomata. Tuii wälja, et kes rohkem pakkus, see eesõiguse omandas, kuna tegelikult hindamiskomisjonis olid ometi mingisugused normid aluseks wõetud, millest korteripuuduse sunnil mööda mindi,

waatamata selle peale, et normides oli ära näidatud, mispärast just nii palju korteri pealt wõib üüri wõtta. Tallinna hindamiskomisjonis wõeti normeerimise juures aluseks ruutsüld. Igatahes oli alus, mille peal uut üüri normeeriti. Neid hindamisi võiks praegu vähemalt Tallinna hindamiskomisjonis kindlasti kätte saada, kui palju 1914. a. üüri hinnati; kui palju makseti, on raskem kätte saada, iseäranis majades, kus korterid mitu korda ühe üürilise käest teise kätte on läinud.

Siis jääb weel üks võimalus, kui see põhiüür, mis § 5 ette nähtud 50% tõstmisega nende korterite pealt, kus renoveerimine korralikult tehtud ei ole, liig madal näib. See on põhiüür, lisäüürile wõib aga töö- ja turuhinda juurde lisada, mille juures hea protsent üürile juurde tuleb. Weneaegne üüriseadus, mis praegu maksew on, ei tõsta ka rohkem protsenti, kui kõigeuudemate majade pealt ainult 75%. Tegelikult aga annab see seadus korterite lepituskajale võimaluse sama seaduse põhjal just lisäüüri näol kaugelt üle 100% üüri juurde tõsta, waatamata selle peale, kas korter on korras wõi mitte.

Kui siis weel meelde tuletada, et nüüdsed palgad teenijatele, kui nad tahaksid ainult oma palgast elada, ja paljud peawad nende palkade peal elama, liiga väikesed on, sest mujalt sissetulekut ei ole ja ainult üksikud marodööriwad ja hangeldawad, sellega kõrvalt teenides. Praegused tööliste palgad põhjeneswad 1917. a. ametiühisuste poolt wäljatöötatud palganormide peal, kuigi kewadel Eesti walitsus 25% juurde pani perekonna lisaraha, ja ma kordan weel, et kui need palgad praegu edasi maksawad tulewikus ja mitte uuesti normeeritud ei saa, siis ei wõi meie üürinorme komisjoni poolt ettepanud piiridest kõrgemale tõsta, kui teenijate ja tööliste palgamäär mitte tegelikule elule ei wasta.

K. Parts (rhw.): Ma tahtsin siin ühte väikest parandust soovitada: sõnad „normaal“ ja „põhi“ wälja jätta, need ei ütle siin mitte midagi uut juurde. § 4 wõtsime wastu, kus üür jagatakse põhiüüriks ja lisäüüriks. § 5 järele oleks õigem algada sõnadega „üüriks“. Nii oleks paragrahwi algus: „üüriks loetakse üüri...“; sõnad „normaal“ ja „põhi“ jääksid ära. Mis puutub ametlikkusesse andmetesse üüri kohta, siis peab ütlema, et ametlikkude andmete tarwitamine igal pool sugugi võimalik ei ole, — näiteks

maal, alewites ei ole kuskil üürisid ametlikult üles antud. Teiselt poolt peab tähendama, et teadaanded üürikõrguse vähendamise sihis majaomanikkude poolt mitte oma enese kasuks, vaid üürnikkude kaitseks tehti, et wiimastel mitte ei oleks tulnud kroonu korterimaksu maksta, wõi et seda nendel wäiksemal määral maksta oleks. Wale ülesanne on siis õieti tehtud üürniku kasuks ja tema soowil, kuna aga trahw peaks tagasi langema peremehe kaela. Sellest seisukohast ei wõiks siin härra Temant'i poolt tehtud märkuste wastu mitte waielda.

Siis, mis weel üürikõrgusesse puutub, siis tuleks igatahes härra Ernesaks'ale wastu waielda. Peame meelde tuletama, et minewa kord wõeti meil weekulu, mis enne pidi lisäüüri abil tasutama, põhiüüri sekka üles. Minu arwamise järelle ei ole ette pandud üürikõrgendused mitte suured. Kui tahetakse üürid wõimalikult madalalt normeerida, siis satub suur osa rahiwa warandust hädaohtu, nimelt see, mis majades peitub. Majade pidamise peale lüüakse käega, majad jäetakse hooletusse, ei kohendata ega parandata neid. Sellega iseenesest häwineks majades peituw rahwa warandus. Härra Ernesaks täiendas weel, nagu oleks praegu paranduste tegemise aeg möödas, ja kui meie praegu maksu kõrgendame, siis olla see iseenesest majaomaniku kasu. Üür iseenesest ei tohi madalam olla kui wäljaminekud, ja wäljaminekuid on majaomanik juba kannnud. See seadus ei pea ainult tänuwu maksma, tema peab ka tulewal aasta kestma. Maksud linna ja riigi heaks tulewad peale, neid kõrgendatakse järjesti, — ma ei tea kuidas majaomanikud, kellel majadest tarwilikka sissetulekuid ei ole, neid maksusid kanda suudaksid.

J u h a t a j a **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

A r u a n d j a **K. Wirma**: Härra Reinthal esines siin etteheitega, et meil olla asja käsitatud, ilma mingisuguse materjaalita ja tema tähendas, et oleks wõinud korjata materjaali, nagu seda mujal ilmas tehakse. Selle kohta pean ütlema, et komisjonil oli õige hulk materjaali ja komisjon seda paragrahwi niisugusel kujul ette tuues, ei teinud oma otsust ilma aluseta, waid temal oli selle paragrahwi juures just kõigerohkem läbirääkimist ja komisjonis oli kõigerohkem tööd selle paragrahwi kallal teiste paragrahwidega wõrreldes. Kohapeale olid kutsutud maja-

omanikkude ja üürnikkude esitajad. Komisjonis olid materjaalid, mis olid ka nendesamade seltside omad. Komisjoni liigete eneste poolt korjati ka andmeid, nõnda et rhs. Reinthal komisjonis olles esines tähendusega, et siin rääkida on õieti lahtistest uustest sisse minna ja arwas sellega arwatawasti, et komisjonis küll materjaali oli selleks, et küsimust õieti otsustada.

Ma tooksin siin weel ühe näite, mis seda, mida praegu ütlesin, rohkem selgitada aitaks: komisjonis esinesid rhs. Parts, niisamati ka Temant niisamasuguste ettepanekutega, nagu siingi, tõsta üüri 150 peale, 200, 300 peale, ja mitmesugused teised ettepanekud said tehtud, kuid komisjon wastas selle peale, et kui teie ettepanekuid teete, siis peawad nad ka põhjendatud olema; on tarwis sellekohane seisukoht aluseks otsida. Ma toon siin ühe näite, mis komisjonis selle paragrahwi arutamise juures aluseks oli: see on, komisjon waatas niisugusest seisukohast, et majaperemehed said oma liikumata warandusse pandud kapitaalist keskmiselt 10% sissetulekut keskmiselt, sest puumajadest tuleb rohkem ja kiwimajadest vähem. Selle kapitaali protsendi, see on 10%, jaotas komisjon järgmiselt ära: ütles, et sellest 4% läheks kõiksugu kulude peale — arwepidamisele on aluseks wõetud 1914. a. andmed — kuna 6% kapitaali ja amortisatsiooni kuludeks arwati. Seda 4% wõiks jaotada järgmiselt: 1½% remondikuludeks, kinnituskuludeks 0,4%, assenisatsiooni kuludeks samuti 0,4%, mitmesugusteks maksudeks 1,2% ja kojamehele ½%. Kui meie praegusi olusid waatame, siis tuli komisjon niisugusele arwamisele, et remondikulud 1½% vähemalt 12 korda tuleks suurendada, siis oleks remondikuludeks arwatud 18% praegusel ajal, kinnituskulud tuleks vähemalt 3 korda suurendada, see ei tähenda weel mitte, et kinnitus selle aja jooksul nii palju kallimaks oleks läinud, waid tarwilikum oleks praeguse ajaga wõrreldes hooneid kõrgemalt hinnata, — siis assenisatsiooni kulud tuleks 15 korda kaswatada, nii saaks 6% nendeks kuludeks. Maksud oleksid 3 korda kallimad, see on 6%. Kojamees tuleks 10 korda kallim. Kui meie ümmarguselt kõik need kaswatused kokku loeme, siis saame 33,8%, ütleme ümmarguselt 34%. Mis puutub majaperemehe kapitaali ja amortisatsiooni kuludesse, siis ei tohiks need tõusnud olla, nad oleksid endiselt 6%. Neid 34%-le juurde pannes saame sel-

lest nüüd 40%. Sellest järgneb siis, et peremees peaks saama 1914. a. sissetulekust 4 korda rohkem, kui ta peaks rahuldatud olema. Kui nüüd seda arwustust, mis ette lugesin, wõrrelda nende andmetega, mis majaperemeeste seltsi poolt sisse antud, siis on nad ligikaudu wiimastega kooskõlas. Saades nüüd niisuguse pildi sellest arwustusest, peaks hakkama seaduse protsendi norme ka selle järele määrama.

Kommisjon aga tegi peale selle veel ühe teise arwestuse, ja see on järgmine: maja, mis 1914. a. 1.000 rubla maksis, maksab nüüd kõigewähemalt 10.000 mk. Nõnda on majaperemees 9.000 marka lisaväärtust saanud, see on 900%. Ütleme, et tema on kapitaali pealt igal sõjaaastal üüri 30% vähem saanud, see oleks wiie aasta sees 150%. Kui nüüd sellest lisaväärtuse summast 150% kahju ära wõtta, jääb siiski küllalt suur summa kasu üle, nii et julgesti wõime öelda, et majaperemees veel kahju ei olegi saanud. See arwestus, mis mina siin tõin, on kahtlemata kindel nende majade kohta, mis wiimastel sõjaaastatel, ütleme tänawu aastal, müügile on läinud, seal on veel suuremgi lisaväärtus olnud. Nii et kui nüüd keegi oma maja tahab müüa, siis on see arwestus praegu veel ja tulewikus ammugi täiesti õige. Teine küsimus on nende peremeeste kohta, kes oma maju ei müü; seal ei saa seda küsimust sellele pinnale panna, mis siin ette on toodud, see on puhtkapitalistlikule juurdekaswu pinnale. Seal kipub just see seisukoht esile, et majaperemees, kellel pisikene onnikene on, ütleme kõigeralamata korteritega, on kõigehalwemas seisukorras ja temal õieti oleks isearalik tarwidus üürikõrgenduse järele. Et seda juurdekaswu, millest siin rääkis, kätte saada, seks peaks ta oma waranduse rahaks ümber wahetama. Kõike seda arwesse wõttes, üldiste olude peale rõhku pannes, asus kommisjon niisugusele seisukohale, et ei saa kõike rahwakihte lõpulikult rahuldada, et ei wõi täita, mis kapitaal ette kirjutab, sest see oleks igatahes üüriikkude wastu mitte õiglane ja sellepärast, et meie üldse niisugustes oludes elame, kus kõiki ühetasaselt rahuldada ei saa ja meie peame praeguse seisukoha peale kui ülemineku ajajärgu peale waatama. Siis arwas kommisjon wõida esineda siin punkt a juures 50%, samaga, mida oli ette pannud kohtuminister. Ma pean siinjuures aga tähendama, et kommisjon seda seisukohta küllalt ei ole hin-

nanud, missuguses wahekorras see 50% praeguste tõestimaksuade hindadega on. Tuleb tähele panna, et 1914. a. üür on kaks korda tõstetud. Esimene kord kereenskiaegse üüri seaduse järele 15% wõrra tõstetud, see tähendab 1914. a. üürile on 15% juurde lisatud. Teine kord okupatsiooniaegse määramise järele 50%, nii et tegelikult maksetakse üüri praegu 72½% rohkem, kui 1914. a. Nii et, kui siin punkt a peaks tahetama wastu wõtta, siis arwan ma isiklikult, et see mitte õnnelik seisukoht ei ole. Seda ei räägi ma kommisjoni seisukohalt waid isiklikult ja arwan, et kui protsenti kunni 100% tõstetud saab, siis see seisukorda natukene lähendaks ja neid wahesid mitte ellu ei kutuks, kui sel korral, kui 50% peaks sisse jääma. Mis sellesse puutub, mida härra Temant siin ametlikkude andmete korjamise üle rääkis, siis rhs. Martna rääkis juba selle wastu. Kommisjonis arutati ka seda küsimust, et neid ametlikka andmeid on raske kokku korjata, ja mõnes kohas ei saagi neid kuidagi moodi kätte. Kui siin Martna märkust waadata, siis arwan mina, et see märkus õieti lähemalt seda ära määrab, mis siin ühe sõna „hindamisega“ on öeldud, see märkus näitab kätte, mis selle hindamise aluseks wõtta. Kommisjoni aruandjana ei saa ma ühe ega teise ettepanekuga ühineda. Mis puutub rhs. Schulbach'i ettepanekusse, siis waidleksin ma selle wastu. § 12 räägib sellest, et kui majapidaja ei taha renowatsiooni teha, mille eest ta punkt b järele lisäüüri saab, siis wõib üüriik seda ise teha, selle juures määrab lepituskoda kulude suuruse ära. Sellest aga ei järgne, et renowatsiooni peab tingimata p. b nimetatud normi täitma, waid wõib ka alla seda normi kulutada. Sellepärast arwas kommisjon sõna „kunni“ siin tarwis olema ja kommisjoni seisukohta kaitstes ei saa mina rhs. Schulbach'i ettepanekuga ühineda.

Juhin tähelepanu selle peale, et kommisjonil on õige suur materjaal selles asjas käsitada olnud. Kui meie nüüd selle paragrahwi kommisjoni tagasi anname, siis ei tule minu arwates, ta sealt paremal kujul tagasi, kui ta praegu ette pandud on. Arwan, et otsus ei saa niisugune olla, et see peab ainult majaperemehi rahuldama, waid seisukoht on niisugune, et peab leidma keskteed, ülemineku seisukohta, mis katsuks lähendada wahekordi ja rahuldada wõimalikult mõlemaid pooli. Ka § 2 selles seaduses oli niisugune, et see seadus pidi olema maksew 31. detsembrini

1920. a. kuid nüüd on see paragrahw vastu wõetud niisugusel kujul, et iga aasta 1. märtsiks wõib sisse antud saada majaperemeeste ja üürnikkude rühmade poolt soowiawaldusi selle üle, kuidas seda seadust muuta, nii et on üldse selles seaduses praegu ajutine ülemineku seisukoht ette nähtud ja sellepärast komisjoni aruandjana arwan mina, et mingisugust kasu ei too selle paragrahwi komisjoni andmine, waid et Asutaw Kogu otsekohe otsuse peaks tegema.

Juhataja L. Olesk: Kodukorra § 57 põhjal awaldan parandused ja täiendused, mis sisse on tulnud. Algettepanek on komisjoni poolt välja töötatud ja käib nii: § 5. Normaalpõhiüüriks loetakse põhiüüri, mis ametlikkude andmete ehk hindamiste järele 19. juulil 1914. a. makseti, juurde lisades: a) 50% nende korterite pealt, kus renowatsiooni (sisemine puhastus ja uuendus) wiimase 3 aasta jooksul tehtud pole ja b) kunni 150% nende korterite pealt, kus renowatsioon korralikult tehtud on.

Nende juurde on tulnud 7 kirjalikku ettepanekut, mis sisaldawad 11 parandust. Esimene ettepanek on rhs. Reinthal'i poolt, mis sisaldab kaks parandust: üles panna punkt a-sse 50% asemel 150% ja punkt b 150% asemel 250%.

Järgmine parandus on rhs. Martna poolt, mis sisaldab kaks parandust: punkt a 50% asemel panna 100% ja punkt b 150% asemel 200%.

Kolmas ettepanek on rhs. Temant'i poolt, mis sisaldab 3 parandust: 1) välja jätta sõnad „ametlikkude andmete ehk hindamiste järele“ ja selle asemel panna „mis tegelikult 19. juulil 1914. a. makseti.“ Siis punkt a-sse 200% ja p. b 300% vastu wõtta.

Siis on ettepanek tulnud rhs. Martna poolt seda paragrahwi komisjoni uuesti sisse anda.

Rhs. Schulbach'i poolt on ettepanek tulnud § 5 välja jätta sõna „kunni“. Rhs. Hans Martna poolt § 5. juurde lisada märkus: „Kui selles (5) paragrahwis nimetatud ametlikud andmed üüri kohta 1914. aasta puuduwad, wõib tähendatud üüri kindlaksmääramise juures teisi kirjallikka ja suusõnalisi tõendusi tarwitada.“

Lõpuks on rhs. Parts'i poolt tulnud ettepanek: Panen ette sõnad „normaal“ ja „põhi“ sõna „põhiüüri“ ees välja jätta.

Kõige kaugemale minew neist ettepanekutest on rhs. Martna ettepanek § 5.

uuesti komisjoni arutamisele anda. Panen selle kõige enne hääletamisele. Selle järele tuleksid rhs. Reinthal'i, H. Martna ja teised parandused selles järjes, nagu nad sisse on antud. Kes on selle poolt, et § 5 uuesti komisjoni arutamiseks anda, neid palun käsi tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa häälteenamusega otsustatakse § 5. komisjoni arutamiseks anda. Sellega langeb teiste paranduste hääletamine ära.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 6. Majades, mis pärast 19. juulit 1914. a. enne selle seaduse awaldamist ehitatud ja awatud, wõetakse 1914. aasta normaalpõhiüüri wäljaarwamise aluseks põhiüür, mis teiste samasuguste korterite eest 19. VII. 1914. a. makseti; selle juures wõetakse arwesse korteri pörandasuurus, õhuruum, lisaruumid, terwishoidlikud omadused ja maja kaugus südalinnast.

Majades, mis peale selle seaduse awaldamist ehitatakse ja awatakse, wõib üüri nii määrata, et põhiüüri kogusissetulek 8—10% ehituskuludest (maja omahinnast) välja teeks.

M. Martna (sd.): Ma pean selle paragrahwi juures tähelepanu selle peale juhtima, et siin esiteks mitte selgesti ära öeldud ei ole järgmine lause: „Wõib üüri nii määrata, et põhiüüri kogu sissetulek 8—10% ehituskuludest välja teeks.“ Üüri määratakse üksikute korterite kohta ja kui üksikute korterite üüri äramääramise juures seda summat kätte saada tahetakse, mis 8—10% välja teeks, siis wõiks seda ainult sel teel kätte saada, kui kõikide korterite üür ühteaegu ära määratakse. Siin kõneldakse nendest majadest, mis alles ehitatakse. Aga ka nende uute majade korterid üüritakse ükskaawal välja. Ma panen ette seda lauset redaktsiooni komisjoni poolt arusaadawamalt ja selgemalt redigeerida. Teiseks panen ette 8—10% asemel 6—8% wõtta. Põhiüüri kunni 10% wõtta oleks liig kõrge, meie opereeriksime siis tulewikus kuulumata kõrgete protsentidega, ja meil ei ole seaduses mitte ainult põhiüüri tegemist. Igatahes arwan, et 6—8% mitte madal protsent ei ole.

A. Schulbach (töer.): Selle paragrahwi lõpp määrab ära, et majades, mis pärast selle seaduse awaldamist ehitatakse ja awatakse, üür mitte hariliku normi alla ei käi, waid 8—10% ehituskuludest wõib olla. Tähendab: ta eraldab

osa ehitustest, nimelt selle osa, mis pärast selle seaduse maksamahakkamist ehitatud ja loob nende omanikkudele eesõiguslikud tingimised üüri määramisel. Selle kallima määra alla käiwad aga ka need majad, mis awatakse pärast selle seaduse maksamahakkamist. Ehitamine teeb maja kallimaks, mitte aga awamine. Sellepärast teen ettepaneku § 6. wälja jätta sõnad „ja awatakse“. Niisama ka sõnad „ja awatud“ teises reas.

J. Temant (maal.): Paragrahwi lõpus on öeldud, 8—10% ehituskuludest. Minu ettepanek oleks: vähemalt 10%. Ma põhjendan seda sellega, et tegelik elu näitab, et üürist wõimatu majade wäljaminekuid katta. Läbi saada wõiwad ainult need majaomanikud, kellel oma erakapitaal. Kellel seda ei ole, peab wõlga tegema, sest nagu teate, on maksud suured ja praegusaja elutingimised väga raske. Need sunniwad mind sarnast ettepanekut tegema. Sõja wältuse ajaks saab ju praegune seadus wälja antud; pärast ei maksa see enam. Wähemalt nii räägitakse nende poolt, kes selles seaduses päästmise abinõu leiawad.

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Komisjon tõstis selle normi 10%-ni samadel põhjustel, nimelt et 6% tuleb kapitaali protsendiks arwata ja ülejäänud kuludeks. See määrus on igatahes lühikese ajani määratud. Praeguse olukorra juures rehkendati niisuguste protsentidega, nagu see siin on.

Juhataja L. Olesk: Sisse on tulnud 2—3 parandust § 6 alguse juurde, mis järgmine:

Majades, mis pärast 19. VII. 1914. a. ja enne selle seaduse awaldamist ehitatud ja awatud, wõetakse 1914. aasta normaalpõhiüüri wäljaarwamise aluseks põhiüür, mis teiste samasuguste korterite eest 19. VII. 1914. a. makseti; selle juures wõetakse arwesse korteri pörandasuurus, õhuruum, lisaruumid, terwishoidlikud omadused ja maja kaugus südalinnast.

Majades, mis pärast selle seaduse awaldamist ehitatakse ja awatakse, wõib üüri nii määrata, et põhiüüri kogusissetulek 8—10% ehituskuludest (maja omahinnast) wälja teeks.

Selle paragrahwi kohta on järgmised parandused sisse tulnud: Martna poolt paragrahwi teises osas sõnade „wõib üüri nii määrata“ asemel panna „määrab

lepituskoda kõigi korterite eest kindlaks nii, et“ jne.

Teine parandus on rhs. Schulbach'i poolt: § 6. wälja jätta sõnad: „ja awatakse“ (7. ja 8. reas) ning teises reas wälja jätta sõnad „ja awatud“.

Kolmas parandus on rhs. Temant'i poolt, § 6. lugeda 8—10% asemel „wähemalt 10%“. Need parandused on iseseiswad, sellest järgneb, et nad iseseiswalt hääletamisele tulewad selles järjekorras, kuidas nad sisse on antud. Kõigeesimeseks rhs. Martna parandus, et lugeda paragrahwi teises osas lause „wõib põhiüüri määrata“ asemel „määrab lepituskoda kõigi korterite eest kindlaks nii, et jne.“ Kes selle paranduse poolt on? (Hääletatakse.) Nii on see parandus 36 häälega 11 wastu wastu wõetud. Järgmine parandus on rhs. Schulbach'i päralt, nimelt paragrahwi teises reas wälja jätta sõnad „ja awatud“. (Hääletatakse.) Parandus on 35 häälega 1 wastu wastu wõetud.

Järgmine parandus on selle paragrahwi teises osas sõnad „ja awatakse“ wälja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud.

Järgneks kolmas parandus: 8—10% asemel wõtta „wähemalt 10%“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus tagasi lükatud. Panen paragrahwi ühes tehtud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 6. wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 7. Normaal lisäüüriks loetakse 19. VII. 1914. a. maksetud lisäüüri ühes niisuuze kõrgendusega, kuipalju korterisse sissejuhitud wee, kütte, walgustuse ja sisemise teenimise muretsemine üürileandjale enesele 1914. a. turuhindadega wõrreldes kallimaks maksma läheb.

Ma pean siinjuures tähendama, et § 4. wastuwõetud paranduste järele peaks wälja jääma, „korterisse sissejuhitud wee“. Ma juhin ainult selle peale tähelepanu.

H. Martna (sd.): Mina teen ettepaneku, et sõnad „korterisse sissejuhitud wee“ wälja jätta.

K. Parts (rhw.): Mina panen ette, et sõna „normaal“ wälja jääks, see ei ütle siia midagi juurde.

A. Schulbach (föer.): Mulle näib selle paragrahwi redaktsioon kaunis puudulik olevat. On määratud, et normaal lisäüüriks loetakse 19. VII. 1914. aastal maksetaw lisäüür. Kuidas aga lisäüür kindlaks määratakse, kui 19. VII. 1914. aastal lisäüüri ei olnud, seaduses ei ole öeldud; ometi näeb seadus ära sarnast korda, et üürilised ise wõiwad mõnususis se seada ja lisäüüri peawad maksma, missugustel alustel aga lisäüür sarnastel juhtumistel ära määratakse, seda ei ole kuskil öeldud. Niisama puudub mõnusus nimekirjas mööbel — ja lisäüüri reguleerimise wiis mööbli tarwitamise eest. Siis on normaal lisäüüri määramise wiis liig kasuistlik. Kõigepealt wõetakse aluseks 19. juuli 1914. aasta üür ja lisatakse juurde nii palju, kui nende mõnusus muretsemine 1914. a. wõrreldes tegelikult kallimaks on läinud. Minu arwates oleks lihtsam ära öelda, et lisäüür on tasu mõnusus eest, nende mõnusus oma hinna järele. Ja sel kujul teen ma ettepaneku; juhin aga enne selle peale tähelepanu, et mina rhs. Parts'iga mitte ei saa nõus olla, et sõna „normaal“ käesolewast, kui ka eelmisest paragrahwist wälja jätta. Ma arwan, et meil tuleb ses seaduses kindlasti wahet teha mõistete „normaalüüri“ ja tegelikult maksetawa üüri wahel. Normaalüür on see üürimäär, millest rohkem ei tohi nõuda, kuna tegelikult majaomanik ka wäiksemat üüri wõtta wõib. Kui meie sõna „normaal“ wälja jätame ja räägime ainult üürist, siis ei saa meie aru, kumba mõistet sõna „üüri“ all mõtleme. Paneksin ette paragrahw 6. wastu wõtta sarnases redaktsioonis: „normaal lisäüüriks loetakse lisäüür, mis wastab korterisse sisseseatud mõnusus ülewälpidamise kulude oma hinna“.

K. Parts (rhw.): Mina mõtlen, et kui meie normaalüürist kõneleme, siis kujutame enesele ette, et see tõesti üür on, mis normaalaegadel ja normaaloludes maksetakse ja maksma peab. Siis aga sarnaseid üürinorme meie üles ei sea. Pealegi oleme § 3. wõi 4. juba wastu wõtnud, kuidas üüri jaotatakse ja kindlad nimetused andnud: põhiüür ja lisäüür, — mis jaoks siis weel uue nimetuse loome.

Juhataja L. Olesk: Sõna on lõpukokkuwõtteks aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mina arwan, et rhs. Schulbach'i ettepanekus ei

ole mitte selgesti ära nähtud neid wahetkordi, kuidas seal kütte ja walgustuse mõnusus mõistet lahendada. Mina isiklikult oleksin selle poolt, et ka see parandus komisjoni antakse.

Juhataja L. Olesk: Hääletamisel on § 7. sarnasel kujul, nagu ta 1914. aasta seaduses wälja antud. § 7. Normaal lisäüüriks loetakse 19. VII. 1914. a. maksetud lisäüüri ühes niisuure kõrgendusega, kui palju korterisse sissejuhitud wee, kütte, walgustuse ja sisemise teenimise muretsemine üürileandjale enesele 1914. aasta turuhindadega wõrreldes kallimaks maksma läheb. Selle kohta on ette pandud rhs. H. Martna poolt wälja jätta sõnad: „korterrisse sissejuhitud wee“. Rhs. Parts'i poolt sõna „normaal“ paragrahwi algusest wälja jätta. Rhs. Schulbach'i ettepanek: Normaal lisäüüriks loetakse lisäüür, mis wastab korterisse sisseseatud mõnusus ülewälpidamise kulude omahinnale. Neljas parandus on aruandja poolt tehtud, seda paragrahwi komisjoni tagasi anda. Aruandja ettepanek tuleb kõigepealt hääletamisele, sellepärast, et see ettepanek kõigerohkem teistest lahku läheb. Kes on selle poolt, et § 7 komisjoni tagasi anda. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud paragrahw komisjoni tagasi anda.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 8. Normaal põhiüüri wäljaarwamise juures tuleb silmas pidada, et korteril lisaruumid (puukuur, kelder jne.) samal määral tarwitada oleksid, mis 19. VII. 1914. a. oli.

K. Parts (rhw.): Panen jälle ette sõna „normaal“ wälja jätta.

A. Schulbach (töer.): Ma teeksin ainult ettepaneku 2-te järgmist paragrahwi ümber wahetada, § 7 asemel § 8 panna. § 7 räägib lisäüürist, § 8 aga põhiüürist.

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Rhs. Parts'i ettepanek käib eelmistest paragrahwidest läbi, mis on antud komisjoni. Mina arwan, et see osa peaks niisamawiisi otsustatama, nagu juba § 5. kindlaks saab määratud. See on redaktsiooniline parandus.

Juhataja L. Olesk: Hääletamisele tuleb § 8. „§ 8. Normaal põhiüüri wäl-

jaarwamise juures tuleb silmas pidada, et korteril lisaruumid (puukuur, kelder jne.) samal määral tarvitada oleksid, mis 19. VII. 1914. a. oli.“ Ühtlasi oleks § 7 asemel § 8. Siis selle paragrahwi järele tuleb rhs. Parts'i ettepanek sõna „normaal“ maha kustutada. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu võetud. Panen § 7 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 7. wastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 9. Kui üürileandja ja üürnik normaaliüüri wäljaarwamise asjus kokku ei lepi, siis määrab normaaliüüri kindlaks kohalik lepituskoda §§ 4—8 põhjal.

A. Schulbach (töer.): Panen ette seda paragrahwi eelnõust wälja jätta, sellepärast, et § 17. ütleb kõik ära, mis § 9. eneses sisaldab, hoopis täielikumalt.

Juhataja L. Olesk: Komisjoni aruandja ühineb selle ettepanekuga. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 9. eelnõust wälja jäetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 10. Käesolewa seaduse wäljakuulutamiseega kaotawad Wene üüriseadused 27. augustist 1916. a. ja 5. augustist 1917. a. kui ka okupatsiooniwõimude ja weneaegsed sunduslikud üürimäärused oma jõu.

Märkus. Üürihinna wäljaarwamise juures käesolewa seaduse järele loetakse 1 rubla — 1 mark.

J. Temant (maal.): Kui praegune eelnõu wastu võetakse, siis kaotawad need määrused, mis senni makswad olid, oma jõu. Tegelikult on 1916. a. üüriseadus 1917. a. 5. augusti seaduse läbi juba ära muudetud. Edasi on öeldud eelnõus, nagu oleksid okupatsioonialal mitmed üürimäärused wälja antud. Kui ma ei eksi, siis on ainult üks määrus olemas, oktoobrist 1918. a., ja see määrus käib ainult selle kohta, kuidas hinnata Wene rubla. Okupatsiooniaegne juuli määrus muudeti ära oktoobrikuu määruse läbi. Weneaegseid sunduslikka määrusi ei ole meil üldse olemas. Missugused määrused meil praeguse eelnõu läbi ära kaotatakse, seda wõiks praeguse eelnõu lõpuparagrahwiga öelda. See oleks minu arwates parem.

Juhataja L. Olesk: Paluksin rhs. Temant'i oma ettepanek kirjalikult teha.

Hääletamisel on § 10., mis järgmiselt kõlab: „Käesolewa seaduse wäljakuulutamiseega kaotawad Wene üüriseadused 27. augustist 1916. a. ja 5. augustist 1917. a. kui ka okupatsiooniwõimude ja weneaegsed sunduslikud üürimäärused oma jõu.“

Märkus. Üürihinna wäljaarwamise juures käesolewa seaduse järele loetakse 1 rubla — 1 mark.

On ettepanek tehtud wälja jätta „27. VIII. 1916. a. ja“ sõnad „weneaegsed“. Ma panen hääletamisele esimese paranduse. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu võetud. Edasi panen hääletamisele teise paranduse, et wälja jätta sõnad „ja weneaegsed“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu võetud. Nüüd panen hääletamisele kogu selle § 10 ühes wastu võetud parandustega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 10. wastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): III. Remondid. § 11. Majaperemees on kohustatud iga 3 a. takka korterit remonteerima, kui üürnik seda nõuab ja lepituskoda seda tarwilikuks tunnistab. Kui korteri normaaliüüri enne remonti § 4. p. a järele arwati, siis arwatakse seda pärast remonti § 4. p. b järele; kui üürileandja tarwilikukstunnistatud remonti etteantud tähtajaks ära ei tee, siis arwatakse üüri sellest tähtajast peale § 4. p. a järele, niipea aga, kui üürileandja tarwiliku remondi ära teeb, kerkib üür § 4. p. b peale.

K. Parts (rhw.): Mina soowitaksin, et § 11. etteotsa üks jagu seataks, kus öeldud oleks, et üüritud ruumid järjest remonteeritud peaksid olema. Selles paragrahwis räägitakse, et iga 3-me aasta tagant tuleb korter remonteerida; aga ma arwan, et kui wahel ahi korras seisukorras on wõi korter muidu terwishoiuwastases seisukorras on, et teda siis ka parandama peab. Siin räägitakse remonteerimisest iga 3-me aasta tagant; õieti aga on siin mõeldud seda, mis § 4. renoveerimiseks nimetatakse. Sellepärast tuleks sõna „remonteerima“ asemel „põhjalikult parandama, renoveerima“ panna. Mina paneksin ette § 11 alustada sellega: „Üüritud ruumid peawad alati elamis- ja tarwituskõlbulikud olema.“

A. Schulbach (töer.): Ma rääkisin juba ühe eelmise paragrahwi juures, et selles seaduses tuleks kindlasti wahet teha üüri ja normaaliüüri wahel. Üür on see, mis tegelikult maksetakse, normaalüür aga selle üüri ülemmäär, ja seda silmas pidades tuleks § 11. panna sõna „üüri“ asemele „normaalüür“. Sest kui on peremees remondi korralikult ära teinud, siis omandab tema õiguse üüri tõsta, kuid see ei tähenda, et majaperemees on sunnitud seda tegema, ja sellepärast teen ettepaneku sõna „üüri“ asemele panna „normaalüür“.

J. Tõnisson (rhw.): Mina soowiksin, et need hirmsad sõnad, nagu „renowatsioon“ ja „remont“ ometi saaksid kirjutatud nõnda, et nad meile selged ja wastuwõetawad oleksid. Nende sõnade mõiste kohta on meie majaperemeestel ja üürnikkudel nii vähe tundmist, et nad nendega midagi mõnikord peale hakata ei tea. Mina soowitaksin, et need sõnad palju selgemalt saaksid ära tähendatud, kui et ainult renowatsiooni ja remondiga.

Aruandja **K. Wirma**: Seal, mis a ja b on nimetatud renowatsioon ja remont, komisjonis sai selle üle ka räägitud ja nähtawasti on siin küll niisuguste terminitega tegemist, mis vähe arusaadawad, aga kui rhs. Tõnisson selle üle pahandab, et wõõrad terminid siin sees on, siis oleks soowitaw, et ta kohe annaks terminid, mis palju paremad ja lihtsamad oleksid. Teeks ta kindla ettepaneku, siis saaksime meie nõus olla.

J. Tõnisson (rhw.): Nii palju kui mina aru saan, tahetakse renowatsiooniga põhjalikku parandust tähendada. (K. Wirma, sd.: Ei, tapeetimist.) Noh wot, seal see on. Muretssege siis leksikon, kus see öeldud on. Ja siis, meie waatame ikka, kui meie korterit wõtame, kas korter parandatud on wõi ei, siis pandagu see korteri parandus sõna „parandus“ ja põhjalik parandus sõna „uuendus“ alla. Muidu seda ei saa ära mõista, mis selle renowatsiooni all tahetakse öelda; siis oleks korteriuuendus see, kui korter põhjalikult on ümber tehtud, põhjalik parandus ette wõetud.

K. Wirma (sd.): Kui meie § 5. p. a waatame, siis näeme, et seal on katsutud sõna „renowatsioon“ seletada. Klambrites on öeldud „sisemine puhastus, uuendus“. Mis see tähendab, selle kohta oli komisjonis ka arupärimine ja nimelt,

mis on uuendus. Komisjonis arwati, et kui mõni akna konks jne. puudub, siis ei ole see suur parandus, waid pisem parandus, ja komisjon ristas selle sõna. Ja niisugune väikene uuendus on seal nimetatud renowatsiooniks. Meil on kindlasti teada, et teistes keeltes tehakse wahet niisuguste suurte ja väikeste paranduste juures ja selle jaoks peaks meil termin leitama. See seisukoht on tõesti halb, sest ühes kohas on renowatsioon ja teises kohas remonteerimine. Nii wõib juhtuda, et nii aru saadakse, nagu rhs. Tõnisson.

M. Kurs-Olesk (sd.): Oleks palju parem, kui meie paragrahwi sisu juurde jääksime ja keelelised parandused jätaaksime komisjoni hooleks.

Juhataja **L. Olesk**: Sõna on lõpukokkuwõtteks aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Ühinen rhs. Schulbach'i parandusega.

Juhataja **L. Olesk**: § 11. tuleb hääletamisele järgmisel kujul: majaperemees on kohustatud iga 3 aasta takka korterit remonteerima, kui üürnik seda nõuab ja lepituskoda seda tarwilikuks tunnistab. Kui korteri normaaliüüri enne remonti § 4. p. a järele arwati, siis arwatakse seda pärast remonti § 4. p. b järele; kui üürileandja tarwilikuks tunnistatud remonti etteantud tähtajaks ära ei tee, siis arwatakse üüri sellest tähtajast peale § 4. p. a järele, niipea aga, kui üürileandja tarwiliku remondi ära teeb, kerkib normaaliüür § 4. p. b peale.

Selle paragrahwi kohta on tulnud sisse parandused rhs. Parts'i poolt: panen ette pealkirjaks „Parandused“. § 11. algada „Üüritud ruumid peawad alati elamis- ja tarwituskõlbulikud olema.“ Sõna „remonteerima“ asemel „põhjalikult parandama, renoweerima“. Teine parandus on tulnud rhs. Schulbach'i poolt: Panen ette § 11, 8. reas sõna „üüri“ asemele panna „normaalüür“. Ma asun hääletamisele selles järjekorras, kui parandused sisse on tulnud. Rhs. Parts'i parandus tuleb 3. osas hääletamisele. Hääletamisele tuleb rhs. Parts'i parandus, sõna „remondid“ asemel panna „parandused“. (Hääletatakse.) Seega on parandus 24 häälega 22 wastu tagasi lükatud. Tuleb hääletamisele järgmine parandus, et „üüritud ruumid peawad alati elamis- ja tarwituskõlbulikud olema“. (Wahel hüüe: See on seaduses

juba sees.) Kes on selle poolt, et sõna „remonteerima“ asemele panna „põhjalikult parandama, renoveerima“? (Hääletatakse.) Sellega on see parandus 23 häälega 5 vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 12. Tõrgub üürileandja tarwilikukstunnistatud remonti tegemast, siis wõib üürnik ise seda teha lepituskoha poolt kinnitatud eelarwe põhjal, mis § 4. punkt a ja b all nimetatud üüride wahe kolme aasta kogusumma üle minna ei tohi ja ta maksab üüri § 4. punkti a järele; seesuguse üüri alandamise läbi loetakse üürniku poolt tehtud remondikulud tasutuks 36 kuu jooksul. Kui üürnik enne 36 kuud korterist lahkub, siis on majaomanik kohustatud remondi jaoks tehtud väljaminekuid selles osas üürnikule välja maksma, mis viimasel weel õigus oleks mainitud korteris ära elada.

A. Schulbach (tõer.): Mulle paisis selle paragrahwi juures kaks asja silma. Siin paragrahwis on remondikulude ülemäär kindlaks tehtud. Kui üürileandja tõrgub tarwilikku remonti tegemast, siis wõib üürnik ise seda teha lepituskoha poolt kinnitatud eelarwe põhjal, kuid sellega ei ole sugugi öeldud, et remondikulu alati ühesugune on. Üürnik wõib suurema wõi väiksema remondi teha lasta ja sellepärast peaks ära määrama, et üürnikule ainult seda, mis tõesti remondi peale ära läks, tagasi maksetaks. Käesolewa paragrahwi järele on tasu aga igal juhtumisel ühesugune; nimelt on üürnikul õigus 3 aasta üüriwahe peale, ja ma arwan, et sarnane olukord mitte loomulik ei ole. Teiseks on küsimus selles, et majaomanik on kohustatud üürnikule remondi jaoks tehtud väljaminekutest ülejäänud osa välja maksma, kui üürnik enne 36 kuud korterist lahkub. Peab küsima, kas see tagasimaksmine on maksew ka sarnasel juhtumisel, kui üürnik korteri ära on rikkunud, wõi kas majaperemees on oigustatud üürnikult sarnasel puhul kahjutasu nõudma? Siin tähendatakse wõib olla, meie Balti eraseaduse peale, kuid need saawad juba hiljem antud seaduste järele muudetud. Sellepärast tahaksin mina käesolewa paragrahwi lõpuosas järgmist redaktsiooni wõtta: kolme aasta kogusumma üle minna ei tohi ja maksab üüri § 5. punkt a järele, kunni seesuguse üüri alandamise läbi remondikulud tasutakse. Kui üür-

nik enne korterist lahkub, kui remondikulud tasutud on, on majaomanik kohustatud remondi jaoks tehtud väljaminekuid selles osas üürnikule välja maksma, mis viimasel õigus on tagasi saada. Tagasimaksust wõib majaperemees lepituskoha otsuse põhjal wabastatud saada, kui korter ilma uue remondita elamiseks kõlbmatu.

Juhataja L. Olesk: Aruandja lõpusõna ei tarwita. Hääletamisele tuleb § 12, nagu ta komisjonis on vastu wõetud. Selle paragrahwi juurde on rhs. Schulbach paranduse teinud. Tähendatud parandus hakkab peale 4. reast: „3 aasta kogusumma üle minna ei tohi ja maksab üüri § 5. punkt a järele, jne.“ Ma panen selle paranduse enne hääletamisele. (Hääletatakse.) See parandus on 25 häälega 2 hääle vastu vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 13. Jõuab majajüürikkude enamus otsusele maja weewärgiga ühendada ehk majasse elektri wõi gaasiwalgustust sisse tuua ja tõrgub majaomanik seda tegemast, siis wõiwad üürnikud kohaliku lepituskoha otsuse põhjal ja tema poolt heakskiidetud eelarwete piirides ülemalnimetatud mõnused oma ühisel kulul sisse seada, seda kulu eneste wahel nii jagades, et peale sisseseade üldlõiguse — korterite üürihindadele wastawalt jagatud kulu — igal üürnikul tuleks kanda nii palju lisakulu, kui palju kellegi korteris selleks sisseseadeks eraldi tarwitataw materjaal ja tehtud töö maksab.

Seesugune sisseseade, maha arwatud elektri wõi gaasi armatuur, igas üksikus korteris loetakse maja päralduseks ja peremehe omanduseks, kuid iga üürniku kulu osa, lepituskoha poolt kinnitatud jagamise põhjal jagatakse 36 kuu peale ära ja arwatakse kuuwiisi üürist maha, mille juures normaalüür uusi sisseseadeid arwesse wõttes ümber hinnatakse.

Korterites olew armatuur jääb, kui peremees nõus ei ole ka seda ära tasuma, iga üürniku omanduseks ja ta wõib korterist lahkudes seda ilma ruumi rikkmata ära wiia wõi järeltulijale ära müüa.

A. Schulbach (tõer.): Minu arwates on esimese lõike lõpp wõimatu raskest redigeeritud, sellepärast panen selle lõpu kohta uue redaktsiooni ette, pärast sõnu „ühisel kulul sisse seada“, panna järgmine lause: „misjuures sisseseade

üldised kulud korterite üürihindadele wastawalt korteripidajate wahel jagatud saawad, kuna peale selle iga korteripidaja eraldi oma korteri sisseseadeks äratarwitatud materjaali ja tehtud töö ära tasuma peab.“ Tegelikult ei töö see paragrahw mingisugust muudatust, ainult rektaatsioon on teine.

Juhataja **L. Olesk**: Hääletamisele tuleb paragrahw järgmisel kujul (loeb): Jõuab majaüürnikkude enamus otsusele maja weewärgiga ühendada ehk majasse elektri- wõi gaasiwalgustust sisse tuua, ja tõrgub majaomanik seda tegemast, siis wõiwad üürnikud kohaliku lepituskoja otsuse põhjal ja tema poolt heakskiidetud eelarwete piirides ülemalnimetatud mõnused oma ühisel kulul sisse seada, seda kulu eneste wahel nii jagades, et peale sisseseade üleüldise — korterite üürihindadele wastawalt jagatud kulu — igal üürnikul tuleks kanda nii palju lisakulu, kui palju kellegi korteris selleks sisseseadeks eraldi tarwitataw materjaal ja tehtud töö maksab.

Seesugune sisseseade, maha arwatud elektri ehk gaasi armatuur, igas üksikus korteris loetakse maja päranduseks ja peremehe omanduseks, kuid iga üürniku kuluosa, lepituskoja poolt kinnitatud jagamise põhjal jagatakse 36 kuu peale ära ja arwatakse kuuwiisi üürist maha, mille juures normaaliüür uusi sisseseadeid arwesse wõttes ümber hinnatakse.

Korterites olew armatuur jääb, kui peremees nõus ei ole ka seda ära tasuma, iga üürniku omanduseks ja ta wõib korterist lahkudes seda ilma ruumi rikumata ära wiia ehk järeltulijale ära müüa.

Selle paragrahwi juurde on parandus tulnud rhs. Schulbach'i poolt, mille ma siin ette kannan: „... misjuures sisseseade üleüldised kulud korterite üürihindadele wastawalt korteripidajate wahel jagatud saawad, kuna peale selle iga korteripidaja eraldi oma korteri sisseseadeks äratarwitatud materjaali ja tehtud töö ära tasuma peab.“ Ma panen ette loetud paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Ma panen § 13. ühes wastuwõetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 13. wastu wõetud. Rhs. Westholm teeb ettepaneku lõpetada. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud koosolek lõpetada.

6. Terwitustelegrammi ettekandmine.

Enne lõpetamist teatan Asutawale Kogule, et õnnesoowi telegramm Tartu wabahtliikkude tuletõrjujate poolt on tulnud. Selle ettelugemist ei soowita. Kuulutan koosoleku lõpetatuks.

Koosolek lõpeb kell 7.55 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.